

(9) 기초수급 상실 채무자(○○○) 발견재산 강제집행 미 실시

□ 「기초수급자 채권관리에 관한 시달」 제12조 및 제13조에 따르면, 기초수급자 자격을 상실한 채무자와 그 채무관계인에 대하여,

○ 회수실익 있는 재산을 발견한 경우에는 본안 소송 등을 제기하도록 되어 있으므로,

- 기초수급자 자격을 상실한 채무자와 그 채무관계인의 회수실익 있는 재산을 발견한 경우에는, 집행권원을 확보한 후 강제집행 등으로 채권을 회수하는 것이 타당함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 '16. 1. 31. 기초수급 자격을 상실한 것을 확인한 채무자 ○○○(◆◆◆◆ △△△△△△△△) 채권 (채권액 32백만 원)에 대하여,

○ 2016. 5. 25. 채무자 소유 주택*(회수가능액 31백만 원)을 발견하고도,

* ◆◆◆도 ◆◆시 ◆◆동 △-△번지 △층 △△△호(토지 45.07㎡, 건물 59.55㎡)

- 5개월이 경과한 감사일 현재까지 집행권원 확보를 위한 본안 소송을 제기하거나, 가압류 등 채권보전을 위한 조치를 하지 않음으로써,

△ 채무자가 해당 주택을 제3자에게 매각하거나 타 채권자가 근저당권을 설정하여 회수실익이 없게 될 우려가 있음

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장은 채무자 ○○○(◆◆◆◆ △△△-△△△△) 소유의 “◇◇ ◇◇” 소재 발견재산(주택)에 대하여,

- 채권 보전을 위한 가압류 조치 후 신속하게 강제집행 등을 실시하여 31백만 원 상당의 채권을 회수하도록 하고,
- 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 직원들에 대한 직무 교육을 실시하시기 바람. (시정)